R O M Â N I A
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA OȘORHEI

Comuna Oșorhei, sat Oșorhei nr. 71, județul Bihor, CP:417360. CIF: 4641288, Tel 0259313213, E-mail: contact@primaria-oșorhei.ro, Website: primaria-osorhei.ro

9826/16.06.2026

Către: Doamna Azarov Andreea

Stimată doamnă,

Urmare a solicitării dumneavoastră transmise în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care solicitați comunicarea unui set amplu de informații și documente referitoare la echipamente TIC, soluții informatice, digitalizare, platforme online, indicatori de utilizare, achiziții, mentenanță, licențe software, plăți online, sisteme de tip Smart Village și instruirea personalului, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 1 din Legea nr. 544/2001, accesul liber și neîngrădit al persoanei la informațiile de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Totodată, potrivit art. 2 lit. b) din același act normativ, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități ori instituții publice, indiferent de suportul, forma sau modul de exprimare a informației.

În același timp, dreptul de acces la informațiile de interes public se exercită în condițiile și limitele prevăzute de lege, nefiind un drept absolut și neputând fi extins până la obligația autorității publice de a întocmi, la cerere, documente noi, lucrări de analiză, sinteză, audit, evaluare, clasificare ori centralizări statistice care nu există ca atare în evidențele instituției.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile legii, informațiile de interes public. De asemenea, potrivit art. 6 alin. (3) lit. b), solicitarea trebuie să cuprindă informația solicitată astfel încât să permită autorității publice identificarea informației de interes public. Această reglementare are în vedere informații existente, determinate sau determinabile în documentele și evidențele autorității publice, iar nu obligația instituției de a crea, prin prelucrare administrativă distinctă, situații statistice noi, tabele retrospective, rapoarte comparative sau baze de date elaborate special pentru solicitant.

Prin raportare la conținutul solicitării, se constată că aceasta nu se limitează la identificarea și comunicarea unor documente publice existente, ci are structura unui chestionar amplu de documentare, cuprinzând multiple domenii de activitate ale instituției și presupunând operațiuni succesive de identificare, selectare, interpretare, corelare, clasificare și centralizare a unor informații provenite din evidențe distincte, respectiv contabilitate, achiziții publice, patrimoniu/inventar, resurse umane, informatică, taxe și impozite, registru agricol, administrare site, aplicații informatice și eventual furnizori externi de servicii digitale.

Astfel, solicitarea vizează, printre altele:

- inventarierea echipamentelor TIC și corelarea acestora cu numărul de angajați;
- întocmirea unui tabel retrospectiv pentru perioada 2020–2026 privind echipamentele TIC achiziționate, cu menționarea tipului achiziției, furnizorului și costului;
- identificarea și clasificarea soluțiilor digitale de tip „front office”, „back office” și „Smart Village”;
- indicarea anilor de implementare, anilor de achiziție, furnizorilor, costurilor de achiziție și costurilor de mentenanță;
- furnizarea unor indicatori statistici de utilizare a platformelor digitale, precum utilizatori, sesiuni, vizualizări, conturi active, valori lunare sau anuale;

Comuna Oșorhei, sat Oșorhei nr. 71, județul Bihor, CP:417360. CIF: 4641288, Tel 0259313213, E-mail: contact@primaria-oșorhei.ro, Website: primaria-osorhei.ro

• determinarea ponderii plăților online în totalul sumelor colectate, a ratei anuale de colectare, a numărului de licențe software, a sistemelor de operare uzate moral și a nivelului de instruire digitală a personalului.

Însă Legea nr. 544/2001 reglementează accesul la informații de interes public existente și la documente deținute sau gestionate de autoritatea publică, nu obligația acesteia de a realiza o cercetare administrativă complexă, un audit tehnic al infrastructurii digitale, o analiză statistică retrospectivă sau o lucrare de documentare jurnalistică structurată potrivit criteriilor stabilite de solicitant.

Prin urmare, solicitarea dumneavoastră poate fi soluționată numai în limitele informațiilor și documentelor existente la nivelul Comunei Oșorhei, fără obligația autorității publice de a întocmi documente noi, tabele noi, rapoarte noi, baze de date noi sau indicatori statistici care nu sunt deja produși ori gestionați în activitatea curentă a instituției.

În ceea ce privește informațiile referitoare la achiziții publice, facem precizarea că, potrivit art. 11^1 din Legea nr. 544/2001, autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziția persoanei interesate, în condițiile art. 7, contractele de achiziții publice. Această obligație privește însă contractele și documentele existente, iar nu întocmirea unor centralizatoare distincte, pe perioade extinse, cu prelucrarea tuturor datelor solicitate în forma tabelară indicată de dumneavoastră. Informațiile publice privind procedurile de achiziție se regăsesc, după caz, și în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în condițiile legislației speciale aplicabile achizițiilor publice.

În ceea ce privește datele privind utilizatorii, conturile active, sesiunile, vizualizările, plățile online sau utilizarea aplicațiilor digitale, acestea pot fi comunicate numai dacă există deja la nivelul instituției sub forma unor rapoarte, evidențe sau exporturi disponibile, fără operațiuni suplimentare disproporționate de prelucrare. În măsura în care asemenea indicatori nu au fost monitorizați, nu au fost salvați sau nu sunt deținuți de Comuna Oșorhei în forma solicitată, instituția nu poate fi obligată, în temeiul Legii nr. 544/2001, să îi reconstituie sau să îi producă retroactiv.

De asemenea, informațiile care pot viza securitatea sistemelor informatice, configurații tehnice vulnerabile, sisteme de operare neactualizate, arhitecturi digitale interne sau alte elemente care pot afecta securitatea infrastructurii informatice a autorității publice vor fi analizate cu respectarea art. 12 din Legea nr. 544/2001 și a reglementărilor incidente în materia securității cibernetice. Comunicarea unor asemenea informații nu se poate realiza într-o manieră care ar putea vulnerabiliza sistemele informatice ale instituției sau ar putea afecta securitatea datelor gestionate de autoritatea publică.

Totodată, în cazul documentelor care conțin date cu caracter personal, informații comerciale, financiare sau elemente protejate prin drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, comunicarea se poate realiza numai cu respectarea art. 12 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 544/2001, după caz, prin anonimizarea datelor cu caracter personal și prin protejarea informațiilor exceptate de la liberul acces, potrivit legii.

Având în vedere cele de mai sus, în măsura în care doriți acces la documente determinate, vă rugăm să indicați documentele concrete solicitate, respectiv contracte, hotărâri ale consiliului local, strategii, rapoarte sau alte înscrisuri identificabile, pentru a putea fi analizate și comunicate punctual, în condițiile Legii nr. 544/2001.

Solicitarea dumneavoastră se admite numai în parte, respectiv în limita informațiilor publice existente, determinate și identificabile în evidențele Comunei Oșorhei, iar pentru acele puncte care presupun întocmirea unor situații noi, prelucrări statistice, clasificări, analize comparative, centralizări pe perioade extinse sau generarea unor indicatori care nu sunt deținuți ca atare de instituție, cererea excede cadrului Legii nr. 544/2001.

În consecință, Comuna Oșorhei vă comunică, în condițiile legii, informațiile și documentele existente care se încadrează în categoria informațiilor de interes public, în

măsura în care acestea sunt deținute sau gestionate de instituție și nu intră sub incidența excepțiilor prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001, astfel:

- 1. și 2. https://primaria-osorhei.ro/wp-content/uploads/2026/06/STAT-DE-FUNCTII-OUG-7.pdf
  La data de 01.06.2026, UAT Osorhei detine 8 laptop-uri, 32 calculatoare, 1 ploter si 22 multifunctionale.
- 3. https://primaria-osorhei.ro/download/200/programe-si-strategii-adoptate-de-comuna-osorhei/13927/strategia-de-digitalizare-a-primariei-osorhei-2.pdf
- 4. https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/110875558
  https://primaria-osorhei.ro/download/175/2022/11278/hcl-nr-18-strategia-de-digitalizare.pdf
- 5. și 6. https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/102805861
  https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/102806590
- 7. și 8. Nu.
- 9. www.primaria-osorhei.ro
- 10. și 11. Transmiterea informatiilor privind soluții digitale tip back office pot avea consecinte negative in privinta securitatii cibernetice, cu atat mai mult cu cat o parte sunt asigutate de catre Serviciul de Telecomunicații Speciale. Se pot furniza informatii solicitate punctual cu privire la o achizite a unui serviciu de acest tip, in limitele prevazute de lege.
- 12. și 13. Nu.
- 14. Da
- 15. 4830 persoane; 28.67% din suma totala colectata
- 16. 88.93%

17. și 18. Nu

19. Licentele sunt de mai multe feluri, nelimitate/multi-user/individuale, anuale/perpetue, incluse impreuna cu echipamentul/de sine statatoare. Toate programele (software) utilizate sunt licentiate.

20. Niciunul.

21. Toti.

Cu stimă,
Primar
Gligor Ioan

[redacted]